-BT phù hợp với qui định của luật DN (khoản 5 điều 84): các cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập chỉ được chuyển cho người ngoài nếu các cổ đông sáng lập khác khong mua (0,75đ)

-Phần thứ hai của Thông báo: Vi phạm qui định về quyền của cổ đông phổ thông qui định tại điều 79 khoản d luật Doanh nghiệp. (0,75đ)

***Câu hỏi 3:***

Đáp án:

Trong trường hợp này phải xem xét việc chuyển nhượng cô phiếu có thực hiện theo đúng qui định của điều 84 k. 5 hay không.

-Nếu không thực hiện theo k5 đ84 thì việc không công nhận các giao dịch chuyển nhượng của ông N.Anh là có cơ sở và các cổ đông cần thực hiện lại việc chuyển nhượng theo đúng qui trình định tại k5 đ84 (0,75đ)

-Nếu các cổ đông đã thực hiện theo qui trình qui định tại k5 đ84 thì trong trường hơp ông N.Anh không công nhận các giao dịch của họ, ông Lê Hùng và công ty Toàn Thắng có quyền kiện theo qui trình thủ tục của điều 25 Nghị định 102:

+ Yêu cầu Ban kiểm soát khởi kiện

+ Trong vòng 15 ngày nếu BKS không khởi kiện thì họ được quyền trực tiếp khởi kiện ông Nguyễn Anh tại Tòa án (0,75đ)

***Câu hỏi 4:***

Học viên liệt kê đủ và nêu được đúng mục đích của từng bước trong quá trinh tư vấn theo sách GK và bài giảng

***Câu hỏi 5:***

Các vấn đề cần lưu ý để hợp đồng có hiệu lực:( mỗi ý 0,25đ)

1.Về mục đích, nội dung của hợp đồng: không vi phạm Plvà các đạo đức xã hội; đối với hợp đồng vay vốn mục đích vay phải phù hợp với đúng nhu cầu sử dụng tiền vay của khách hàng. Đối với HĐ thế chấp: mục đích đảm bảo nghĩa vụ trả nợ

2.Về tư cách chủ thể:

-Xem xét kỹ ai là người có thẩm quyền ký hơp đồng về phía NH và công ty Tòan Thắng, người thê chấp bảo lãnh. Người ký kết phải là đại diện PN theo qui định của PL hoặc theo ủy quyền của DN. Đối với HĐThế chấp còn phải là chủ sở hữu hợppháp của tài sản hoặc có quyền sử dụng đất theo qui định của PL.

3.Về ý chí: các bên tư j nguyện ký kết không có yếu tố đe họa, cưỡng bức, lùa dối

4.Hình thức: Hợp đồng phải được soạn thảo bằng văn bản, đối với hđtc phải công chứng và báo với cơ quan đăng ký GDBĐ

***Câu hỏi 6:***

Các điều khoản cơ bản(1đ):

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn